KAPITOLU 319

ATT DWAR IL-KONVENZJONI EWROPEA

Biex jipprovdi sabiex l-Artikoli sostantivi tal-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali, isiru u jkunu esegwibbli bħala, parti mil-Liġi ta' Malta.

19 ta' Awissu, 1987

L-ATT XIV tal-1987, kif emendat bl-Atti XXI tal-2002 u IX tal-2006; u bl-Avviż Legali 424 tal-2007.

1. It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att huwa l-Att dwar il-Konvenzjoni Ewropea. Titolu fil-qosor.

2. F'dan l-Att, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort'oħra - Tifsir. *Emendat: XXI. 2002.2.*

"Drittijiet tal-Bniedem u Libertajiet Fondamentali" tfisser dawk id-drittijiet u libertajiet elenkati fl-artikoli 2 sa 18 (inklużi) tal-Konvenzjoni u l-artikoli 1 sa 3 (inklużi) tal-Ewwel Protokoll, l-artikoli 1 sa 4 (inklużi) tar-Raba' Protokoll, l-artikoli 1 u 2 tas-Sitt Protokoll u l-artikoli 1 sa 5 (inklużi) tas-Seba' Protokoll li hemm mal-Konvenzjoni, liema artikoli qegħdin jinġiebu fl-Ewwel Skeda;

"Konvenzjoni" tfisser il-Konvenzjoni għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fondamentali ffirmata f'Ruma fl-4 ta' Novembru, 1950 u l-Ewwel, it-Tieni, t-Tielet, ir-Raba', l-Ħames, is-Sitt u s-Seba' Protokolli li hemm magħha ffirmati f'Pariġi fl-20 ta' Marzu 1952, u fi Strasbourg fis-6 ta' Mejju 1963, 6 ta' Mejju 1963, 16 ta' Settembru 1963, 20 ta' Jannar 1966, 18 ta' April 1983 u 22 ta' Novembru 1984, rispettivament;

"liġi ordinarja" tfisser kull dokument li għandu s-saħħa ta' liġi u kull regola ta' liġi mhux miktuba, minbarra l-Kostituzzjoni ta' Malta;

"persuna" tinkludi kull persuna fiżika, organizzazzjoni li ma tkunx governattiva, jew grupp ta' individwi.

3. (1) Id-Drittijiet tal-Bniedem u Libertajiet Fundamentali għandhom isiru, u jkunu esegwibbli bħala, parti mil-Liġi ta' Malta. Esegwibbiltà tal-Konvenzjoni.

(2) Fejn ikun hemm xi liġi ordinarja li tkun inkonsistenti mad-Drittijiet tal-Bniedem u Libertajiet Fundamentali, l-imsemmija Drittijiet u Libertajiet Fundamentali għandhom jipprevalu, u dik il-liġi ordinarja għandha, safejn tkun inkonsistenti, tkun bla effett.

(3) Id-Drittijiet tal-Bniedem u Libertajiet Fundamentali għandhom ikunu esegwibbli skont id-Dikjarazzjoni u Riżervi magħmulin mill-Gvern ta' Malta meta ġiet iffirmata il-Konvenzjoni fit-12 ta' Diċembru, 1966, liema Dikjarazzjoni u Konvenzjoni qegħdin jinġiebu fit-Tieni Skeda li tinsab ma' dan l-Att.

(4) Il-Qorti Kostituzzjonali għandha b'żieda mal-ġurisdizzjoni mogħtija lilha mill-artikolu 95 tal-Kostituzzjoni, ikollha ġurisdizzjoni li tisma' u tiddeċiedi l-appelli kollha magħmula taħt

dan l-Att u li teżerċita dawk is-setgħat mogħtija lilha b'dan l-Att.

Proċedura ghall-esekuzzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u Libertajiet Fundamentali.

4. (1) Kull persuna li tallega li xi wieħed mid-Drittijiet tal-Bniedem u Libertajiet Fundamentali jkun ġie, ikun qed jiġi jew ikun x'aktarx ser jiġi miksur dwarha, jew kull persuna oħra li l-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili f'Malta tista' taħtar ad istanza ta' xi persuna li hekk tallega, tista', bla ħsara għal kull azzjoni oħra dwar l-istess ħaġa li tkun tista' ssir legalment, titlob lill-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili għal rimedju.

(2) Il-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili għandu jkollha ġurisdizzjoni oriġinali li tisma' u tiddeċiedi kull talba magħmula minn xi persuna skont is-subartikolu (1), u tista' tagħmel dawk l-ordnijiet, toħroġ dawk l-atti u tagħti dawk id-direttivi li tqis xierqa sabiex twettaq, jew tiżgura t-twettiq tad-Drittijiet tal-Bniedem u Libertajiet Fundamentali li għat-tgawdija tagħhom tkun intitolata dik il-persuna:

Iżda l-qorti tista', jekk tqis li jkun desiderabbli li hekk tagħmel, tirrifjuta li teżerċita s-setgħat tagħha skont dan is-subartikolu f'kull każ meta tkun sodisfatta li mezzi xierqa ta' rimedju għall-ksur allegat huma jew kienu disponibbli favur dik il-persuna skont xi liġi ordinarja oħra.

(3) Jekk f'xi proċedimenti f'xi qorti li ma tkunx il-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili jew il-Qorti Kostituzzjonali tqum xi kwistjoni dwar il-ksur ta' xi wieħed mid-Drittijiet tal-Bniedem u Libertajiet Fundamentali, dik il-qorti għandha tibgħat il-kwistjoni quddiem il-Prim' Awla tal-Qorti Ċivili kemm-il darba fil-fehma tagħha t-tqanqil tal-kwistjoni ma tkunx sempliċement frivola jew vessatorja; u dik il-qorti għandha tagħti d-deċiżjoni tagħha fuq kull kwistjoni mibgħuta quddiemha skont dan is-subartikolu u, bla ħsara għad-disposizzjonijiet tas-subartikolu (4), il-qorti li quddiemha tkun qamet il-kwistjoni għandha tiddisponi mill-kwistjoni skont dik id-deċiżjoni.

(4) Kull parti fi proċedimenti miġjuba quddiem il-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili skont dan l-artikolu jkollha dritt ta' appell quddiem il-Qorti Kostituzzjonali.

(5) Ma jkunx hemm appell minn xi deċiżjoni skont dan l-artikolu li xi talba jew it-tqanqil ta' xi kwistjoni tkun sempliċement frivola jew vessatorja.

(6) Ir-Regolamenti tal-Qorti magħmula skont l-artikolu 46(7) tal-Kostituzzjoni kif minn żmien għal żmien fis-seħħ, għandhom japplikaw *mutatis mutandis* dwar il-prattika u proċedura tal-qrati għall-finijiet ta' dan l-artikolu daqs li kieku l-proċedimenti magħmulin taħt dan l-artikolu kienu proċedimenti magħmulin taħt l-artikolu 46 tal-Kostituzzjoni.

(7) Meta jiġi allegat illi xi wieħed mid-Drittijiet tal-Bniedem u Libertajiet Fundamentali u xi wieħed mid-disposizzjonijiet tal-artikolu 33 sa 45 (magħdudin) tal-Kostituzzjoni ġie, ikun qed jiġi jew x'aktarx ser jiġi miksur, it-talba għar-rimedju jew ir-riferenza lill-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili skont l-artikolu 46 tal-Kostituzzjoni u dan l-artikolu, tista' ssir fl-istess rikors jew riferenza.

(8) Meta rikors għal rimedju jew riferenza lill-Prim'Awla tal-

Qorti Ċivili magħmula wara t-30 ta' April, l987 tkun magħmula biss jew taħt l-artikolu 46 tal-Kostituzzjoni jew taħt dan l-artikolu u tkun għadha pendenti quddiem il-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili jew il-Qorti Kostituzzjonali, il-qorti tista' teżamina jekk il-fatti allegati jkunux jew le, jivvjolaw id-Drittijiet tal-Bniedem u Libertajiet Fundamentali li jikkorrispondu għalihom fl-ewwel każ, jew id-Drittijiet u Libertajiet Fundamentali tal-Individwu esegwibbli taħt il-Kostituzzjoni, fit-tieni każ; u jekk il-qorti hekk issib tkun tista' tagħti r-rimedju li jidrilha xieraq skont il-każ taħt waħda mil-liġijiet imsemmija.

Regoli speċjali li japplikaw f'konnessjoni ma' l-artikolu 3 tas-Seba' Protokoll li hemm mal-Konvenzjoni. *Miżjud: XXI. 2002.3. Emendat: A.L. 424 tal-2007.*

4A. (1) Id-disposizzjonijiet tal-paragrafi 22 sa 25 (inklużi) tar-Rapport Spjegattiv fuq is-Seba' Protokoll għall-Konvenzjoni hawn miġjub fit-Tielet Skeda għandhom japplikaw għall-interpretazzjoni tad-disposizzjonijiet ta' dawn id-disposizzjonijiet li ġejjin ta' dan l-artikolu u tal-Artikolu 3 tas-Seba' Protokoll li hemm mal-Konvenzjoni.

(2) L-ogħla kumpens li jitħallas taħt l-artikolu 3 tas-Seba' Protokoll li hemm mal-Konvenzjoni għandu jkun ta' tlieta u għoxrin elf u mitejn u tlieta u disgħin euro u tlieta u sebgħin ċenteżmu (23,293.73). Dak il-kumpens għandu jiġi stabbilit permezz ta' ftehim bejn il-parti li tkun qed titlob dak il-kumpens jew jekk ma jkunx hemm ftehim bħal dak mill-Qorti Ċivili, Prim' Awla, wara li jsir rikors minn min ikun qed jitlob il-kumpens u li għandu jsir fi żmien sitt xhur mid-data meta s-sejbien ta' ħtija ta' dik il-persuna jkun ġie rivertit jew minn meta dik il-persuna tkun ingħatatilha maħfra.

(3) Appell minn kif jiġi stabbilit il-kumpens mill-Qorti Ċivili, Prim' Awla, għandu jsir quddiem il-Qorti tal-Appell b'rikors li jiġi ppreżentat fi żmien għoxrin ġumata minn meta jinqata' r-rikors mill-Qorti Ċivili, Prim' Awla.

Dritt ta' petizzjoni individwali.

5. L-ebda persuna ma għandha tiġi mfixkla fl-eżerċizzju tad-dritt tagħha li tagħmel petizzjoni lis-Segretarju-Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa skont id-disposizzjonijiet tal-Artikolu 25 tal-Konvenzjoni u tal-Artikoli kollha tal-istess Konvenzjoni li għandhom x'jaqsmu.

Esegwibbiltà tad-deċiżjonijiet tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem.

6. (1) Kull deċiżjoni tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem li għaliha tkun tapplika dikjarazzjoni magħmula mill-Gvern ta' Malta skont l-Artikolu 46 tal-Konvenzjoni, tista' tiġi esegwita mill-Qorti Kostituzzjonali f'Malta, bl-istess mod bħal deċiżjonijiet mogħtija minn dik il-qorti u jiġu esegwiti minnha, b'rikors li jsir fil-Qorti Kostituzzjonali u notifikat lill-Avukat Ġenerali, li jkun fih talba li tiġi ordnata l-esegwibbiltà ta' dik id-deċiżjoni.

(2) Qabel ma l-Qorti Kostituzzjonali tiddeċiedi talba bħal dik, hija għandha teżamina jekk id-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem li jkun qed jintalab li tiġi esegwita, hijiex waħda li għaliha tkun tapplika dikjarazzjoni bħal dik imsemmija fis-subartikolu (1).

(3) Il-Qorti Kostituzzjonali għandha tordna l-esekuzzjoni ta' deċiżjoni kif imsemmi f'dan l-artikolu jekk issib li din id-deċiżjoni

tkun waħda li għaliha tkun tapplika dikjarazzjoni msemmija fis-subartikolu (2).

Setgħa tal-Ministru li jagħmel regolamenti. *Miżjud: IX. 2006.2.*

6A. Meta permezz ta' sentenza finali f'kawża kontra Malta jirriżulta lill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem li xi strument li jkollu l-forza ta' liġi f'Malta jew xi disposizzjoni tiegħu jkunu inkonsistenti mad-Drittijiet u Libertajiet Fundamentali tal-Individwu, il-Prim Ministru jista', matul il-perjodu ta' sitt xhur mid-data meta s-sentenza tgħaddi f'ġudikat u sakemm meħtieġ fil-fehma tiegħu sabiex titneħħa l-inkonsistenza, jagħmel regolamenti li jkunu jħassru strument bħal dak jew disposizzjoni bħal dik li jirriżultaw li jkunu inkonsistenti kif imsemmi hawn qabel.

Disposizzjoni tranżitorja. *Sostitwit: XXI. 2002.4.*

7. Ebda ksur tal-Artikoli 2 sa 18 (inklużi) tal-Konvenzjoni jew tal-Artikoli 1 sa 3 (inklużi) tal-Ewwel Protokoll li jsir qabel it-30 ta' April 1987 jew tal-Artikoli 1 sa 4 (inklużi) tar-Raba' Protokoll, l-Artikoli 1 u 2 tas-Sitt Protokoll jew tal-Artikoli 1 sa 5 (inklużi) tas-Seba' Protokoll li jsir qabel l-1 ta' April 2002, ma għandu jagħti lok għal xi azzjoni taħt l-artikolu 4.

Emendata: XXI. 2002.5.

L-EWWEL SKEDA

(Artikolu 2)

L-Artikoli 2 sa 18 tal-Konvenzjoni għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u Libertajiet Fundamentali.

ARTIKOLU 2

(1) Id-dritt għall-ħajja ta' kulħadd għandu jiġi protett b'liġi. Ħadd ma għandu jiġi ipprivat mill-ħajja tiegħu intenzjonalment ħlief fl-esekuzzjoni tas-sentenza ta' qorti wara li jiġi misjub ħati ta' delitt li dwaru tkun provduta mil-liġi din il-piena.

(2) Il-privazzjoni tal-ħajja ma għandhiex titqies bħala magħmula bi ksur ta' dan l-Artikolu meta jirriżulta mill-użu ta' forza li ma jkunx aktar minn dak li jkun assolutament meħtieġ:

(*a*) fid-difiża ta' xi persuna minn vjolenza illegali;

(*b*) sabiex jiġi effettwat arrest skont il-liġi jew tiġi evitata l-ħarba ta' xi persuna detenuta skont il-liġi;

(*ċ*) f'azzjoni meħuda skont il-liġi sabiex tiġi megħluba rewwixta jew insurrezzjoni.

ARTIKOLU 3

Ħadd ma għandu jkun assoġġettat għal tortura jew għal trattament jew piena inumana jew degradanti.

ARTIKOLU 4

(1) Ħadd ma għandu jinżamm fi skjavitù jew f'servitù.

(2) Ħadd ma għandu jkun imġiegħel jagħmel xogħol forzat jew obbligatorju.

(3) Għall-fini ta' dan l-Artikolu l-frażi "xogħol forzat jew obbligatorju" ma tinkludix:

(*a*) xogħol meħtieġ li jsir fil-kors ordinarju ta' detenzjoni imposta skont id-disposizzjonijiet tal-Artikolu 5 ta' din il-Konvenzjoni jew waqt il-libertà kondizzjonata minn dik id-detenzjoni;

(*b*) servizz ta' karattru militari jew, f'każ ta' persuni oġġezzjonanti minħabba l-kuxjenza f'pajjiżi fejn huwa hekk rikonoxxut, servizz imġiegħel minflok servizz militari obbligatorju;

(*ċ*) servizz imġiegħel f'każ ta' emerġenza jew ta' kalamità li thedded il-ħajja jew il-ġid tal-komunità;

(*d*) xogħol jew servizz li jifforma parti mill-obbligi ċiviċi normali.

ARTIKOLU 5

(1) Kulħadd għandu d-dritt għal-libertà u għas-sigurtà tal-persuna.

Ħadd ma għandu jiġi ipprivat mil-libertà tiegħu ħlief fil-każijiet li ġejjin u skont il-proċedura preskritta bil-liġi:

(*a*) id-detenzjoni skont il-liġi ta' persuna wara li tinsab ħatja minn qorti kompetenti;

(*b*) l-arrest jew id-detenzjoni skont il-liġi ta' persuna għal nuqqas ta' tħaris ta' ordni skont il-liġi ta' qorti jew sabiex jiġi żgurat it-twettiq ta' xi obbligu preskritt mil-liġi;

(*ċ*) l-arrest jew detenzjoni skont il-liġi ta' persuna effettwata sabiex tiġi miġjuba quddiem l-awtorità legali kompetenti fuq suspett raġonevoli li tkun ikommettiet reat jew meta jkun meqjus raġonevolment meħtieġ biex jiġi evitat li tikkommetti reat jew li taħrab wara li tkun għamlet reat;

(*d*) id-detenzjoni ta' minuri b'ordni skont il-liġi għall-iskop ta' sorveljanza edukattiva jew id-detenzjoni tiegħu skont il-liġi sabiex jiġi miġjub quddiem l-awtorità legali kompetenti;

(*e*) id-detenzjoni skont il-liġi ta' persuni biex jiġi evitat it-tixrid ta' mard infettiv, ta' persuni mhux f'sensihom, addetti għall-alkohol jew għad-drogi jew vagabondi;

(*f*) l-arrest jew id-detenzjoni skont il-liġi ta' persuna biex jiġi evitat li tidħol mingħajr awtorità fil-pajjiż jew ta' persuna li kontra tagħha tkun qed issir kawża għad deportazzjoni jew għall-estradizzjoni.

(2) Kull min ikun arrestat għandu jiġi nfurmat minnufih, f'lingwa li jifhem, dwar ir-raġunijiet tal-arrest tiegħu u dwar kull akkuża kontra tiegħu.

(3) Kull min ikun arrestat jew detenut skont id-disposizzjonijiet tal-paragrafu (1) (*ċ*) ta' dan l-Artikolu għandu jinġieb minnufih quddiem imħallef jew funzjonarju ieħor awtorizzat b'liġi biex jeżerċita setgħa ġudizzjarja u jkollu dritt għal proċeduri fi żmien raġonevoli jew għal ħelsien waqt pendenza tal-proċeduri. Il-ħelsien jista' jkun taħt kundizzjoni ta' garanziji biex jidher għall-proċeduri.

(4) Kull min ikun ipprivat mil-libertà tiegħu b'arrest jew detenzjoni jkollu dritt li jagħmel proċeduri biex il-legalità tad-detenzjoni tiegħu tiġi deċiża malajr minn qorti u l-libertà tiegħu tiġi ordnata jekk id-detenzjoni ma tkunx skont il-liġi.

(5) Kull min ikun vittma ta' arrest jew detenzjoni bi ksur tad-disposizzjonijiet ta' dan l-Artikolu jkollu dritt esegwibbli għal kumpens.

ARTIKOLU 6

(1) Fid-deċiżjoni tad-drittijiet ċivili u tal-obbligi tiegħu jew ta' xi akkuża kriminali kontra tiegħu, kulħadd huwa ntitolat għal smigħ imparzjali u pubbliku fi żmien raġonevoli minn tribunal indipendenti u imparzjali mwaqqaf b'liġi. Is-sentenza għandha tingħata pubblikament iżda l-istampa u l-pubbliku jista' jiġi eskluż mill-proċeduri kollha jew minn parti minnhom fl-interess tal-morali, tal-ordni pubbliku jew tas-sigurtà nazzjonali f'soċjetà demokratika, meta l-interessi tal-minuri jew il-protezzjoni tal-ħajja privata tal-partijiet hekk teħtieġ, jew safejn ikun rigorożament meħtieġ fil-fehma tal-qorti f'ċirkostanzi speċjali meta l-pubbliċità tista' tippreġudika l-interessi tal-ġustizzja.

(2) Kull min ikun akkużat b'reat kriminali għandu jiġi meqjus li jkun innoċenti sakemm ma jiġix pruvat ħati skont il-liġi.

(3) Kull min ikun akkużat b'reat kriminali għandu d-drittijiet minimi li ġejjin:

(*a*) li jkun infurmat minnufih, b'lingwa li jifhem u bid-dettal, dwar in-natura u r-raġuni tal-akkuża kontra tiegħu;

(*b*) li jkollu żmien u faċilitajiet xierqa għall-preparazzjoni tad-difiża tiegħu;

(*ċ*) li jiddefendi ruħu persunalment jew permezz ta' assistenza legali magħżula minnu stess jew, jekk ma jkollux mezzi biżżejjed li jħallas l-assistenza legali, din għandha tingħata lilu b'xejn meta l-interessi tal-ġustizzja jeħtieġu hekk;

(*d*) li jeżamina jew li jara li jiġu eżaminati xhieda kontra tiegħu u li jottjeni l-attendenza u l-eżami ta' xhieda favur tiegħu taħt l-istess kundizzjonijiet bħax-xhieda kontra tiegħu;

(*e*) li jkollu assistenza b'xejn ta' interpretu jekk ma jkunx jifhem jew jitkellem il-lingwa użata fil-qorti.

ARTIKOLU 7

(1) Ħadd ma għandu jitqies li jkun ħati ta' reat kriminali minħabba f'xi att jew ommissjoni li ma kinux jikkostitwixxu reat kriminali skont liġi nazzjonali jew internazzjonali fil-ħin meta jkun sar. Lanqas ma għandha tingħata piena akbar minn dik li kienet applikabbli fiż-żmien meta r-reat kriminali jkun sar.

(2) Dan l-Artikolu ma għandux jippreġudika l-proċeduri u l-applikazzjoni tal-piena ta' xi persuna għal xi att jew ommissjoni li, fiż-żmien meta jkun sar, kien kriminali skont il-prinċipji ġenerali tal-liġi rikonoxxuti min-nazzjonijiet ċivilizzati.

ARTIKOLU 8

(1) Kulħadd għandu d-dritt għar-rispett tal-ħajja privata tiegħu u tal-familja tiegħu, ta' daru u tal-korrispondenza tiegħu.

(2) Ma għandux ikun hemm indħil minn awtorità pubblika dwar l-eżerċizzju ta' dan id-dritt ħlief dak li jkun skont il-liġi u li jkun meħtieġ f'soċjetà demokratika fl-interessi tas-sigurtà nazzjonali, sigurtà pubblika jew il-ġid ekonomiku tal-pajjiż, biex jiġi evitat id-diżordni jew l-eġħmil ta' delitti, għall-protezzjoni tas-saħħa jew tal-morali, jew għall-protezzjoni tad-drittijiet u libertajiet ta' ħaddieħor.

ARTIKOLU 9

(1) Kulħadd għandu d-dritt għal-libertà tal-ħsieb, kuxjenza u reliġjon; dan id-dritt jinkludi l-libertà li jbiddel ir-reliġjon jew twemmin tiegħu u l-libertà, sew waħdu kemm ma' oħrajn u pubblikament jew privatament, li juri r-reliġjon jew it-twemmin tiegħu, fil-qima, tagħlim, prattika u osservanza.

(2) Il-libertà li wieħed juri r-reliġjon jew it-twemmin tiegħu tkun suġġetta biss għal dawk il-limitazzjonijiet li jkunu preskritti b'liġi u li jkunu meħtieġa f'soċjetà demokratika fl-interessi tas-sigurtà pubblika, għall-protezzjoni tal-ordni pubblika, tas-saħħa jew tal-morali, jew għall-protezzjoni tad-drittijiet u libertajiet ta' ħaddieħor.

ARTIKOLU 10

(1) Kulħadd għandu d-dritt għal-libertà ta' espressjoni. Dan id-dritt jinkludi l-libertà li jkollu opinjonijiet u li jirċievi u jagħti informazzjoni u ideat mingħajr indħil mill-awtorità pubblika u mingħajr ma jittieħed kont ta' fruntieri. Dan l-Artikolu ma għandux jimpedixxi Stati milli jeħtieġu liċenzi għax-xandir, televiżjoni jew impriżi ċinematografiċi.

(2) L-eżerċizzju ta' dawn il-libertajiet, billi jġib miegħu dmirijiet u responsabbiltajiet, jista' jkun suġġett għal dawk il-formalitajiet, kundizzjonijiet, restrizzjonijiet jew penali kif preskritti b'liġi u li jkunu meħtieġa f'soċjetà demokratika, fl-interessi tas-sigurtà nazzjonali, integrità territorjali jew sigurtà pubblika, biex jiġi evitat id-diżordni jew l-eġħmil ta' delitti, għall-

protezzjoni tas-saħħa jew tal-morali, għall-protezzjoni tar-reputazzjoni jew drittijiet ta' ħaddieħor, biex jiġi evitat il-kxif ta' informazzjoni riċevuta b'sigriet, jew biex tiġi miżmuma l-awtorità u l-imparzjalità tal-ġudikatura.

ARTIKOLU 11

(1) Kulħadd għandu d-dritt għal-libertà ta' għaqda paċifika u għal-libertà ta' assoċjazzjoni ma' oħrajn, inkluż id-dritt li wieħed jifforma u jidħol fi *trade unions* għall-protezzjoni tal-interessi tiegħu.

(2) Ma għandu jkun hemm ebda restrizzjonijiet fuq l-eżerċizzju ta' dawn id-drittijiet ħlief dawk li jkunu preskritti b'liġi u li jkunu meħtieġa f'soċjetà demokratika fl-interessi tas-sigurtà nazzjonali jew tas-sigurtà pubblika, biex jiġi evitat id-diżordni jew l-eġħmil ta' delitti, għall-protezzjoni tas-saħħa jew tal-morali jew għall-protezzjoni tad-drittijiet u libertajiet ta' ħaddieħor. Dan l-Artikolu ma għandux jimpedixxi l-imposizzjoni ta' restrizzjonijiet skont il-liġi fuq l-eżerċizzju ta' dawn id-drittijiet minn membri tal-Forzi Armati, tal-Pulizija jew tal-amministrazzjoni tal-Istat.

ARTIKOLU 12

L-irġiel u n-nisa ta' età ta' żwieġ għandhom id-dritt li jiżżewġu u li jkollhom familja, skont il-liġijiet nazzjonali li jirregolaw l-eżerċizzju ta' dan id-dritt.

ARTIKOLU 13

Kull min ikollu miksura d-drittijiet u l-libertajiet tiegħu kontemplati f'din il-Konvenzjoni għandu jkollu rimedju effettiv quddiem awtorità nazzjonali għalkemm dak il-ksur ikun sar minn persuni li jkunu qed jaġixxu f'kariga uffiċjali.

ARTIKOLU 14

It-tgawdija tad-drittijiet u libertajiet kontemplati f'din il-Konvenzjoni għandha tiġi assigurata mingħajr diskriminazzjoni għal kull raġuni bħalma huma s-sess, razza, kulur, lingwa, reliġjon, opinjoni politika jew opinjoni oħra, oriġini nazzjonali jew soċjali, assoċjazzjoni ma' minoranza nazzjonali, proprjetà, twelid jew *status* ieħor.

ARTIKOLU 15

(1) Fi żmien ta' gwerra jew ta' emerġenza oħra pubblika li thedded il-ħajja tan-nazzjon kull Parti Għolja Kontraenti tista' tieħu miżuri li jnaqqsu l-obbligi tagħha skont il-Konvenzjoni safejn ikun rigorożament meħtieġ mill-esiġenzi tas-sitwazzjoni, basta li dawk il-miżuri ma jkunux inkonsistenti ma' l-obbligi l-oħra tagħha skont il-liġi internazzjonali.

(2) Ma għandha ssir bis-saħħa ta' din id-disposizzjoni ebda deroga mill-Artikolu 2 ħlief dwar imwiet li jirriżultaw minn atti leġittimi ta' gwerra, jew mill-Artikoli 3, 4 (paragrafu 1) u 7.

(3) Kull Parti Għolja Kontraenti li tagħmel użu minn dan id-dritt ta' deroga għandha tinforma b'kollox lis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-miżuri li tkun ħadet u r raġunijiet tagħhom. Għandha wkoll tinforma lis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa meta dawk il-miżuri jkunu spiċċaw li joperaw u d-disposizzjonijiet tal-Konvenzjoni jkunu qegħdin jerġgħu jiġu esegwiti kompletament.

ARTIKOLU 16

Ebda ħaġa li hemm fl-Artikoli 10, 11 u 14 ma għandha tiftiehem li timpedixxi lill-Partijiet Għolja Kontraenti milli jimponu restrizzjonijiet fuq l-attività politika ta' barranin.

ARTIKOLU 17

Ebda ħaġa li hemm f'din il-Konvenzjoni ma għandha tiġi interpretata li xi Stat, grupp jew persuna għandha xi dritt li tidħol f'xi attività jew tagħmel xi att maħsub biex jeqred xi wieħed mid-drittijiet u mil-libertajiet kontemplati f'din il-Konvenzjoni jew biex tillimitahom aktar minn dak provdut fil-Konvenzjoni.

ARTIKOLU 18

Ir-restrizzjonijiet permessi skont din il-Konvenzjoni għall-imsemmija drittijiet u libertajiet ma għandhomx jiġu applikati għal xi skop ieħor ħlief dawk li għalihom huma jkunu ġew preskritti.

L-Artikoli minn 1 sa 3 tal-Ewwel Protokoll li hemm mal-Konvenzjoni għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali.

ARTIKOLU 1

Kull persuna naturali jew persuna morali għandha dritt għat-tgawdija paċifika tal-possedimenti tagħha. Ħadd ma għandu jiġi ipprivat mill-possedimenti tiegħu ħlief fl-interess pubbliku u bla ħsara tal-kundizzjonijiet provduti bil-liġi u bil-prinċipji ġenerali tal-liġi internazzjonali.

Iżda d-disposizzjonijiet ta' qabel ma għandhom b'ebda mod inaqqsu d-dritt ta' Stat li jwettaq dawk il-liġijiet li jidhrulu xierqa biex jikkontrolla l-użu ta' proprjetà skont l-interess ġenerali jew biex jiżgura l-ħlas ta' taxxi jew kontribuzzjonijiet oħra jew pieni.

ARTIKOLU 2

Ħadd ma għandu jiġi ipprivat mid-dritt għall-edukazzjoni. Fl-eżerċizzju ta' kull funzjonijiet li jassumi dwar edukazzjoni u

tagħlim, l-Istat għandu jirrispetta d-dritt tal-ġenituri li jiżguraw dik l-edukazzjoni u dak it-tagħlim in konformità mal-konvinzjonijiet tagħhom reliġjużi u filosofiċi.

ARTIKOLU 3

Il-Partijiet Għolja Kontraenti jobbligaw ruħhom li jżommu elezzjonijiet liberi f'intervalli xierqa b'votazzjoni sigrieta, taħt kundizzjonijiet li jiżguraw l-espressjoni libera tal-opinjoni tal-poplu fl-għażla tal-leġislatura.

Artikoli 1 sa 4 tar-Raba' Protokoll li hemm mal-Konvenzjoni għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fondamentali.

Artikolu 1 - Projbizzjoni ta' priġunerija għal dejn

Ħadd ma għandu jiġi ipprivat mil-libertà tiegħu unikament minhabba fl-inkapaċità tiegħu li jwettaq obbligazzjoni kuntrattwali.

Artikolu 2 - Libertà ta' moviment

1. Kull min ikun b'mod leġittimu fil-limiti tat-territorju ta' xi Stat għandu, fil-limiti ta' dak it-territorju, ikollu d-dritt għal-libertà ta' moviment u l-libertà li jagħżel ir-residenza tiegħu.

2. Kulħadd ikun liberu li jitlaq minn xi pajjiż, inkluż dak tiegħu nnifsu.

3. Ma għandhom jitqegħdu ebda restrizzjonijiet fuq l-eserċizzju ta' dawn id-drittijiet ħlief dawk li jkunu skont il-liġi u li jkunu meħtieġa f'soċjetà demokratika f'kull interess tas-sigurtà nazzjonali jew tas-sigurezza pubblika, għaż-żamma tal-ordni pubbliku, għall-prevenzjoni ta' reati, għall-protezzjoni tas-saħħa jew tal-morali, jew għall-protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet tal-oħrajn.

4. Id-drittijiet stipulati fil-paragrafu 1 jistgħu jkunu wkoll suġġetti, f'arei partikolari, għal restrizzjonijiet imposti skont il-liġi u li jkunu ġustifikati bl-interess pubbliku f'soċjetà demokratika.

Artikolu 3 - Projbizzjoni ta' tkeċċija ta' ċittadini

1. Ħadd ma għandu jiġi mkeċċi, minħabba jew xi miżura individwali jew xi waħda kollettiva, mit-territorju tal-Istat li jkun ċittadin tiegħu.

2. Ħadd ma għandu jiġi pprivat mid-dritt li jidħol fit-territorju tal-Istat li jkun ċittadin tiegħu.

Artikolu 4 - Projbizzjoni ta' tkeċċija kollettiva ta' frustieri

It-tkeċċija kollettiva ta' frustieri hija pprojbita.

Artikoli 1 u 2 tas-Sitt Protokoll li hemm mal-Konvenzjoni għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fondamentali.

Artikolu 1 - Abolizzjoni tal-piena tal-mewt

Il-piena tal-mewt għandha tkun abolita. Ħadd ma għandu jiġi kkundannat għal dik il-piena jew titneħħilu ħajtu.

Artikolu 2 - Piena tal-mewt fi żmien il-gwerra

Stat jista' jipprovdi fil-liġi tiegħu li jkun hemm il-piena tal-mewt dwar dawk L-attijiet li jsiru fi żmien il-gwerra jew ta' theddida imminenti ta' gwerra; dik il-piena għandha tingħata biss fl-istanzi stipulati fil-liġi u skont id-disposizzjonijiet relattivi. L-Istat għandu jikkomunika lis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa d-disposizzjonijiet rilevanti ta' dik il-liġi.

Artikoli 1 sa 5 tas-Seba' Protokoll li hemm mal-Konvenzjoni għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fondamentali

Artikolu 1 - Salvagwardji proċedurali li għandhom x'jaqsmu mat-tkeċċija ta' frustieri

1. Frustier li jkun b'mod leġittimu residenti fit-territorju ta' xi Stat ma għandux jiġi mkeċċi minn dak l-Istat ħlief b'konsegwenza ta' xi deċiżjoni magħmula skont il-liġi u għandu jkun permess:

a. li jippreżenta r-raġunijiet tiegħu għaliex ma għandux jitkeċċa,

b. li jkollu l-każ tiegħu rivedut, u

ċ. li jkun rappreżentat għal dawn ir-raġunijiet quddiem l-awtorità kompetenti jew xi persuna jew persuni li jiġu msemmija minn dik l-awtorità.

2. Frustier jista' jiġi mkeċċi qabel ma jwettaq id-drittijiet tiegħu taħt paragrafu 1 a, b u ċ ta' dan l-artikolu, meta dik it-tkeċċija tkun meħtieġa fl-interess tal-ordni pubbliku jew tkun imsejjsa fuq raġunijiet ta' sigurtà nazzjonali.

Artikolu 2 - Dritt ta' appell f'materja kriminali

1. Kull min jinsab ħati ta' reat kriminali minn xi tribunal ikollu d-dritt li dak is-sejbien ta' ħtija jew dik is-sentenza jiġu rivisti minn tribunal ogħla. L-eserċizzju ta' dan id-dritt, inklużi r-raġunijiet abbażi ta' dak l-eserċizzju, għandhom ikunu regolati bil-liġi.

2. Dan id-dritt jista' jkun suġġett għal eċċezzjonijiet dwar reati ta' xorta minuri, skont ma jkunu preskritti bil-liġi, jew f'każijiet li fihom il-persuna involuta tkun ġiet ipproċessata fl-ewwel istanza mill-ogħla tribunal jew tkun insabet ħatja wara appell kontra l-liberazzjoni.

Artikolu 3 - Kumpens għal sejbien ta' ħtija mhux kif imiss

Meta persuna tkun b'deċiżjoni finali insabet ħatja ta' reat kriminali u meta sussegwentement s-sejbien tagħha ta' ħtija jkun ġie rivertit, jew tkun ingħatat il-maħfra, minħabba f'li xi fatt ġdid jew li jkun għadu kemm ġie mikxuf ikun juri konklużivament li kien hemm nuqqas ta' ġustizzja magħmula mill-qorti, il-persuna li tkun ġarrbet il-piena bħala riżultat ta' dak is-sejbien ta' ħtija għandha tingħata kumpens skont il-liġi jew il-prattika tal-Istat

inkwistjoni, kemm-il darba ma tinġiebx prova li n-nuqqas ta' żvelar tal-fatt mhux konoxxut fil-ħin ikun għalkollox jew f'parti minnu attribwibbli għal dik l-istess persuna.

Artikolu 4 - Id-dritt li persuna ma tiġix ipproċessata jew ikkastigata darbtejn

1. Ħadd ma jista' jkun ipproċessat jew jerġa' jiġi kkastigat għal darb'oħra fi proċedimenti kriminali taħt il-ġurisdizzjoni tal-Istess Stat għal xi reat li dwaru jkun diġà ġie finalment liberat jew misjub ħati skont il-liġi u l-proċedura penali ta' dak l-Istat.

2. Id-disposizzjonijiet tal-paragrafu preċedenti ma għandhomx iżommu milli l-każ jerġa' jinfetaħ skont il-liġi u l-proċedura penali tal-Istat inwistjoni, jekk ikun hemm provi ta' xi fatti ġodda jew li jkunu għadhom kif ġew żvelati, jew inkella jekk ikun ħemm xi vizzju fondamentali fil-proċedimenti ta' qabel, li jista' jkollhom effett fuq kif jiżvolġi l-każ.

3. Ebda deroga minn dan l-artikolu ma għandha ssir taħt l-artikolu 15 tal-Konvenzjoni.

Artikolu 5 - Egwaljanza bejn il-konjuġi

Il-konjuġi għandhom igawdu egwaljanza fid-drittijiet u r-responsabbiltajiet ta' xorta tad-dritt privat bejniethom, u fir-relazzjonijiet tagħhom ma' uliedhom, qabel iż-żwieġ, matul iż-żwieġ u fil-każ tax-xoljiment tiegħu. Dan l-artikolu ma jżommx lill-Istati milli jieħdu dawk il-miżuri li huma meħtieġa fl-interess tal-ulied.

IT-TIENI SKEDA

(Artikolu 3)

DIKJARAZZJONI U RIŻERVI MAGĦMULIN MILL-GVERN TA' MALTA META ĠEW IFFIRMATI L-KONVENZJONI U L-PROTOKOLL (12 TA' DIĊEMBRU 1966)

1. Dikjarazzjoni ta' interpretazzjoni

Il-Gvern ta' Malta jiddikjara li qiegħed jinterpreta l-paragrafu 2 tal-Artikolu 6 tal-Konvenzjoni fis-sens illi ma tipprekludix xi liġi partikulari milli timponi fuq xi persuna akkużata taħt dik il-liġi l-piż tal-prova ta' fatti partikolari.

2. Il-Gvern ta' Malta, b'riferenza għall-Artikolu 64 tal-Konvenzjoni, u xewqan li jevita kull inċertezza dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 10 tal-Konvenzjoni jiddikjara li l-Kosituzzjoni ta' Malta tippermetti li dawn ir-restrizzjonijiet jiġu imposti fuq uffiċjali pubbliċi dwar il-libertà ta' espressjoni tagħhom hekk kif ikunu raġonevolment ġustifikabbli f'soċjetà demokratika. Ir-regolamenti dwar il-kondotta ta' uffiċjali pubbliċi f'Malta tipprekludihom milli jieħdu parti attiva f'diskussjonijiet politiċi jew f'xi attività politika oħra matul ħinijiet tax-xogħol jew

f'postijiet uffiċjali.

3. Il-Gvern ta' Malta, b'riferenza għal-Artikolu 64 tal-Konvenzjoni, jiddikjara li l-prinċipju ta' difiża leġittima ammess taħt is-sub-paragrafu (*a*) tal-paragrafu (2) tal-Artikolu 2 tal-Konvenzjoni għandu wkoll ikun japplika f'Malta għad-difiża tal-proprjetà sal-limitu meħtieġ bid-disposizzjonijiet tal-paragrafi (*a*) u (*b*) tal-artikolu *224 tal-Kodiċi Kriminali ta' Malta, li t-test tiegħu, flimkien ma' t-test tal-artikolu *223 preċedenti, huwa dan li ġej:

"*223.Ma hemmx reat meta l-omiċidju jew l-offiża fuq il-persuna huma ordnati jew permessi mil-liġi jew mill-awtorità leġittima, jew meħtieġa mill-bżonn attwali tad-difiża leġittima ta' wieħed innifsu jew ta' ħaddieħor.

*224. Jidħlu taħt il-każijiet ta' bżonn attwali tad-difiża leġittima, dawn li ġejjin:

(*a*) jekk l-omiċidju jew l-offiżi fuq il-persuna jsiru fil-waqt li wieħed, bil-lejl, ikun qiegħed jirreżisti biex ma jħallix l-iskalata jew il-ksur ta' reċinti, ta' ħitan, jew ta' bibien li minnhom tidħol għal dar jew appartament abitat, jew ta' post li jagħmel magħhom, illi jkun jinfed, direttament jew indirettament, ma' dik id-dar jew ma' dak l-appartament;

(*b*) jekk l-omiċidju jew l-offiżi fuq il-persuna jsiru fil-waqt tad-difiża kontra persuna li tkun tagħmel serq bi vjolenza jew sakkeġġ bi vjolenza, jew li tittanta tagħmel dak is-serq jew sakkeġġ;

(*ċ*) jekk l-omiċidju jew l-offiżi fuq il-persuna jkunu meħtieġa mill-bżonn attwali tad-difiża tal-kastità ta' persuna nnifisha, jew ta' persuna oħra."

4. Il-Gvern ta' Malta, b'riferenza għall-Artikolu 64 tal-Konvenzjoni, jiddikjara li l-prinċipju affermat fit-tieni sentenza tal-Artikolu 2 tal-Protokoll qiegħed jiġi aċċettat minn Malta sakemm biss dan ikun kompatibbli ma' l-għoti ta' istruzzjoni u taħriġ effiċjenti, u li tiġi evitata kull spiża pubblika irraġonevoli, b'riferenza għall-fatt li l-popolazzjoni ta' Malta hija fl-ikbar numru tagħha waħda Kattolika Rumana.

IT-TIELET SKEDA

Miżjuda: XXI. 2002.6.

(Artikolu 4A)

Paragrafi 22 sa 25 tar-Rapport Spjegattiv għas-Seba' Protokoll li hemm mal-Konvenzjoni

22. Dan l-artikolu jipprovdi li l-kumpens għandu jitħallas lil vittma ta' nuqqas ta' ġustizzja magħmula mill-qorti, taħt ċertu kondizzjonijiet.

Fl-ewwel lok, li l-persuna involuta kellha tkun insabet ħatja ta' reat kriminali b'deċiżjoni finali u tkun ġarrbet piena bħala riżultat ta' dak is-sejbien ta' ħtija. Skond it-tifsira li hemm fir-

*L-artikoli rilevanti 223 u 224 tal-Kodiċi Kriminali (Kap. 9), magħrufa oriġinarjament fit-test bħala l-artikoli 237 u 238 rispettivament, ġew rinumerati bis-saħħa tal-Att tal-1980 dwar ir-Reviżjoni tal-Liġijiet Statutarji.

Rapport Spjegattiv tal-Konvenzjoni Ewropea fuq il-Validità Internazzjonali ta' Sentenzi Kriminali, deċiżjoni tkun finali "jekk, skont il-fraži tradizzjonali, tkun daħlet f'ġudikat bħala *res judicata*. Dan huwa l-każ meta din tkun irrevokabbli, jiġifieri meta ebda rimedju ieħor ulterjuri ma jkunu disponibbli jew meta l-partijiet ikunu għamlu użu sħiħ minn dawk ir-rimedji jew ikunu ppermettew li t-terminu ta' żmien jiskadi mingħajr ma jagħmlu użu minnhom*. Isegwi għaldaqstant li sentenza li ma tkunx ta' din ix-xorta ma titqiesx bħala waħda finali sakemm il-liġi domestika tkun tippermetti li l-proċedimenti jkunu jistgħu jerġgħu jinbdew. Fl-istess mod, dan l-artikolu ma japplikax għal każijiet fejn l-akkuża tiġi miċħuda jew il-persuna akkużata tinħeles jew mill-qorti tal-ewwel istanza jew fl-appell, minn tribunal ogħla. Jekk, madankollu, f'xi wieħed mill-Istati fejn ikun hemm provdut dwar xi possibilità bħal dik† il-persuna tkun tħalliet tappella wara li jkun skada ż-żmien normali li fih jista' jsir l-appell, u s-sejbien ta' ħtija tiegħu mbagħad tiġi rivertita fl-appell, għaldaqshekk u bla ħsara għall-kondizzjonijiet l-oħra tal-artikolu, b'mod partikolari l-kondizzjonijiet deskritti f'paragrafu 24 hawn iktar 'l isfel, jista' japplika l-artikolu.

23. Fit-tieni lok, l-artikolu japplika biss meta s-sejbien ta' ħtija ta' xi persuna jkun ġie rivertit jew inkella dik il-persuna tkun ingħatatilha l-maħfra, f'kull każ minħabba li xi fatt ġdid jew xi fatt li jkun għadu kif ġie mikxuf ikun juri b'mod konkluživ li kien hemm xi nuqqas ta' ġustizzja magħmula mill-qorti - jiġifieri, xi nuqqas gravi fil-proċess ġudizzjarju li kien jinvolvi xi preġudizzju gravi għall-persuna li tkun insabet ħatja. Għaldaqstant, ma hemm ebda ħtieġa taħt l-artikolu li jitħallas xi kumpens jekk dak is-sejbien ta' ħtija jkun ġie rivertit jew tkun ingħatat maħfra għal xi raġuni oħra. Lanqas mhu l-każ li l-artikolu jipprova jistabbilixxi xi regoli dwar ix-xorta tal-proċedura li għandha tiġi applikata sabiex jiġi stabbilit li kien hemm xi nuqqas ta' ġustizzja magħmula mill-qorti. Din hija materja li għandha tiġi ttrattata skont il-liġi domestika jew mill-prattika tal-istat inkwistjoni. Il-kliem "jew inkella dik il-persuna tkun ingħatatilha l-maħfra" ġew inkluži għaliex taħt xi sistemi legali l-maħfra, pjuttost minn proċedimenti legali li jwasslu għar-riverżjoni ta' sejbien ta' ħtija, tista' f'ċerti każijiet tkun ir-rimedju adattat wara li jkun hemm deċiżjoni finali.

24. Finalment, ma hemm ebda dritt għal kumpens taħt din id-disposizzjoni jekk ikun jista' jintwera li n-nuqqas ta' kxif tal-fatt mhux magħruf fil-ħin kien għalkollox jew f'parti minnu attribwibbli għall-persuna li tkun insabet ħatja.

25. Fil-każijiet kollha li fihom dawn il-prekondizzjonijiet jiġu sodisfatti, jithallas kumpens skont il-liġi domestika jew mill-prattika tal-istat inkwistjoni": Dan ma jfissirx li ma jitħallas ebda kumpens jekk il-liġi jew il-prattika ma jkunux jipprovdu għal

*Kummentarju fuq l-Artikolu 1a: Rapport Spjegattiv tal-Konvenzjoni Ewropea fuq il-Validità Internazzjonali ta' Sentenzi Kriminali, pubblikazzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa, 1970, p.22.

†Ara l-paragrafu 19 tal-istess Rapport Spjegattiv li jgħid dan li ġej:
"19. F'xi stati, persuna li tkun tixtieq tappella quddiem tribunal ogħla għandha f'ċertu każijiet tapplika biex titħalla tappella. Id-dritt li tirrikorri quddiem tribunal jew xi awtorità amministrattiva biex titħalla tappella għandu fih innifsu jitqies bħala għamla ta' reviżjoni fil-kuntest tat-tifsira ta' dan l-artikolu".

kumpens bħal dak. Ifisser li l-liġi jew il-prattika tal-Istat għandhom jipprovdu għall-ħlas ta' kumpens f'kull każ fejn l-artikolu jkun japplika. L-intenzjoni hi li l-istati jkunu obbligati jikkompensaw lil persuni biss f'każijiet ċari ta' nuqqas ta' ġustizzja magħmula mill-qorti, fis-sens li jkun hemm rikonoxximent li l-persuna involuta kienet manifestament innoċenti. L-artikolu mħuwiex maħsub li jagħti d-dritt ta' kumpens meta kull prekondizzjoni ma tkunx sodisfatta, per eżempju, meta qorti tal-appell tkun invalidat sejbien ta' ħtija għaliex kienet kixfet xi fatt li jkun daħħal dubju raġonevoli dwar il-ħtija tal-akkużat u li l-imħallef li kien għamel il-ġuri ma kienx ta każha.